

1502698-64.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (...) (STJ - RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

E, no mais, a nova redação do crime de porte de entorpecentes, prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, apenas afastou a incidência de pena privativa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502698-64.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502698-64.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3058530/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 19061139 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eliezer Marzagao Olimpio

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

ELIEZER MARZAGÃO OLIMPÍO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia 02 de junho de 2021, aproximadamente às 22h40, na Avenida Otho Paiva, no bairro Jardim Portinari, nesta cidade e comarca de Franca/SP, trazia consigo, para consumo pessoal, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 5,070g de "Cannabis sativa L", ou seja, maconha - conforme laudo fls. 10/11 -, substância esta capaz de causar dependência física ou psíquica.

Relatório dispensando, passo à fundamentação.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (págs. 01/02), pelo auto de apreensão (pág. 07) e pelo laudo pericial (págs. 10/11), que evidenciam a existência da substância entorpecente Cannabis sativa L, de uso proscrito, encontradas em poder do acusado, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

O réu, na fase policial e em juízo, confessou a prática do delito. Confirmou que é usuário de drogas e que a porção de maconha destinava-se ao seu próprio uso. Durante a audiência, ainda disse que já foi processado por outros crimes.

O policial militar Esdras, ouvido em juízo, relatou que realizava patrulhamento pelo local dos fatos, e, ao abordar o acusado, encontrou em sua pochete a já mencionada maconha. Ainda contou que o réu lhe confirmou que era usuário de drogas e que sua era a droga apreendida.

Por oportuno, é de se consignar que digno de crédito o depoimento do militar, agente público a serviço da Administração Direta, que goza da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivava incriminar injustamente o réu, notadamente porquanto seu relato vai na linha da própria confissão do acusado. Nesse sentido, AgRg no AREsp 1054663/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017 e HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016 e STF - HC nº 73.518-5/SP.

Diante das provas colhidas, assim, resta caracterizada a infração penal capitulada no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, e que o réu é o autor, porque, além de ter sido surpreendido pelos agentes trazendo consigo a porção de maconha, confessou a prática do ilícito em fase policial e em juízo, tendo inclusive esclarecido que a droga destinava-se a uso próprio. E, como se sabe, a confissão vale como elemento de convicção, desde que corroborada por outras provas, e sua força probante é diretamente proporcional à verossimilhança das alegações. Nesse sentido, TJSP - Ap. Crim 218.429-3/3 - Rel. Des. Nelson Fonseca - 6ª C. - J. 17.4.97 - Um; e TJ-MG - APR: 10362040361200001 MG, Relator: Adilson Lamounier, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2013.

Vale consignar que se trata de ilícito de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a conduta do agente, sendo irrelevante a quantidade de droga a ser apreendida, bem como desnecessária a efetiva lesão, pois o tipo penal visa a proteger a saúde pública e a sociedade de modo geral. Nesse aspecto STJ - AgRg no REsp 1581573/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 09/11/2016; STJ - AgRg no REsp 1576825/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016; e STJ - AgRg no AREsp 620.033/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015.

Colaciono também:

(...) O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu

consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (...) (STJ - RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

E, no mais, a nova redação do crime de porte de entorpecentes, prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, apenas afastou a incidência de pena privativa de liberdade ao acusado, despenalizando a conduta, mas mantendo hígida a figura típica. Assim STJ - HC 292.292/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014; STJ - RESp 1544041/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 04/12/2015; e STJ - HC 299.988/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 17/09/2015. Portanto, ressalto que não há que se falar em atipicidade de conduta.

Por fim, em relação à constitucionalidade do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário 635659, sendo a norma válida e eficaz, de modo que a conduta de portar drogas para uso próprio continua sendo típica, e, de regra, ilícita.

Desse modo, não restam dúvidas de que o acusado praticou o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, conduta tipificada no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06 e, de rigor, pois, na ausência de excludentes, o reconhecimento de sua responsabilidade penal.

Passo à dosimetria da pena.

Ainda que as circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, bem como do artigo 59 do Código Penal, não sejam favoráveis ao réu, e dadas as opções previstas no artigo 28 da Lei 11.343/06, assim como a natureza do entorpecente apreendido, de menor potencial vulnerante, verifico que a reprimenda que melhor se ajusta ao caso é a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, medida necessária e suficiente, na espécie, para a reprovação da conduta.

Permito eventual apelo em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar ELIEZER MARZAGÃO OLIMPÍO qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, facultado o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06, autorizo a destruição da droga apreendida.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA